

PARECER/2025/10

I. Pedido

1. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direção-Geral de Política Externa, solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) que se pronunciasse sobre um projeto de Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática e Popular da Argélia no domínio da Segurança Interna (a seguir, denominado «Acordo»).

2. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições, enquanto autoridade nacional de controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidas pelo n.º 2 do artigo 30.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 43.º e com as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 44.º, todos da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto.

3. Considerando as relações de amizade e de cooperação que unem os dois Estados, em particular o Tratado de Amizade, de Boa Vizinhança e de cooperação existente entre a Argélia e Portugal, assinado em 8 de junho de 2005 em Argel, o presente Acordo visa reforçar a cooperação e o intercâmbio técnico no domínio da segurança interna entre as Partes, em conformidade com o seu direito interno e os seus compromissos internacionais (cf. Artigo 1.º).

4. No n.º 1 do artigo 2.º, estão identificadas as seguintes áreas de cooperação: prevenção da criminalidade; prevenção da migração irregular e o tráfico de seres humanos, a partilha das melhores práticas sobre os sistemas de controlo de fronteiras; prevenção e deteção de fraude documental; policiamento de proximidade; polícia técnica e científica; a segurança e ordem públicas; gestão de grandes eventos; prevenção e segurança rodoviárias; segurança aérea e marítima; prevenção de infrações ligadas às tecnologias de informação e da comunicação. No n.º 2 do mesmo artigo, prevê-se que a cooperação possa ser alargada a outros domínios relativos à prevenção da criminalidade que seja do interesse das Partes.

5. O artigo 3.º elenca as modalidades de cooperação: pedidos de assistência; partilha das melhores práticas sobre todas as formas de criminalidade cobertas pelo Acordo; formação, organização de estágios, de conferências e de colóquios; intercâmbio de técnicas e de experiências profissionais; intercâmbio de resultados de pesquisas, de amostras ou de objetos utilizados no domínio da criminalística e da criminologia, tal como troca mútua de informações sobre métodos de inquérito, meios e outras técnicas inovadoras de prevenção da criminalidade; partilha de textos legislativos e regulamentares e de estudos; o intercâmbio de visitas de quadros e peritos das Partes.

6. Nos termos do artigo 4.º, estabelece-se que a cooperação ao abrigo do presente Acordo pode ser posta em prática através de pedidos de assistência feitos por escrito por uma das Partes. Tais pedidos são canalizados por via diplomática, embora em caso de urgência, o pedido possa ser transmitido por outro meio seguro acordado pelas Partes, sem prejuízo de uma confirmação escrita o mais rapidamente possível pelos canais diplomáticos habituais (cf. n.ºs 1 e 2).

7. Nos parágrafos seguintes do artigo 4.º, define-se que o pedido de assistência deve conter a identificação da autoridade requerente e da autoridade requerida, o objeto e o objetivo do pedido, bem como toda a informação suscetível de contribuir para uma boa execução do pedido. E ainda as questões linguísticas associadas.

8. Cada Parte pode rejeitar o pedido de assistência, total ou parcialmente, se considerar que, em virtude do seu direito interno, a sua aceitação poderá atentar contra a sua soberania, segurança, ordem pública, interesses nacionais ou entrar em contradição com os seus compromissos de direito internacional (cf. artigo 5.º do Acordo).

9. Prevê-se também, no artigo 6.º, que o acesso, intercâmbio e tratamento de informação classificada só poderá ter lugar no quadro do Acordo em vigor entre as Partes sobre Troca e Proteção de Informação Classificada. Quanto à informação não classificada trocada ao abrigo do presente Acordo não poderá ser divulgada nem comunicada a terceiros, salvo por acordo entre as Partes (cf. n.º 2 do artigo 6.º).

10. O artigo 7.º do Acordo, sob a epígrafe “utilização e transferência de dados pessoais”, e remetendo para o direito interno das partes, determina que os dados pessoais utilizados e transferidos no quadro do presente Acordo devem respeitar os objetivos do Acordo, não podendo em caso algum ser tratados posteriormente de maneira incompatível com esses fins. Estabelece ainda que os dados pessoais devem ser adequados, pertinentes e não excessivos em relação às finalidades para que são tratados, bem como exatos e atualizados, devendo ser adotadas as medidas razoáveis para que os dados inexatos ou incompletos sejam posteriormente retificados ou apagados. Prevê-se também que os dados pessoais sejam conservados apenas durante o período necessário para a finalidade que presidiu à sua recolha e posterior tratamento e suprimidos após esse período.

11. No n.º 2 do artigo 7.º, prevê-se que *se uma pessoa cujos dados foram sujeitos a uma transferência necessitar de um acesso, a Parte requerida fornece o acesso a esses dados diretamente e corrige-os, salvo se esse pedido puder ser recusado em virtude do Direito internacional e do seu Direito interno.*

12. Os restantes artigos do Acordo identificam as autoridades competentes para a sua execução, sendo por Portugal o Ministério da Administração Interna, os pontos de contacto, os encargos, a relação com outras convenções internacionais, sendo afirmado que o presente Acordo não afeta os direitos e obrigações das

Partes decorrentes de outros acordos, a entrada em vigor e duração do Acordo (de três anos, automaticamente renovável por iguais e sucessivos períodos), a resolução de diferendos, alterações e, por último, no artigo 15.º a disposição relativa à denúncia do Acordo.

13. Neste artigo, prevê-se que o término do Acordo não afeta os projetos ou programas iniciados ao abrigo deste Acordo, mas ainda inacabados à data do seu termo, salvo acordo das Partes em contrário.

II. Análise

14. O presente Acordo, embora cobrindo áreas e modalidades de cooperação que não implicam o tratamento de dados pessoais, prevê expressamente no seu artigo 7.º a transferência e posterior utilização de dados pessoais, cujo tratamento parece resultar dos pedidos de assistência regulados pelos artigos 4.º e 5.º do Acordo.

15. Por conseguinte, sendo o objeto deste Acordo relativo a matéria de segurança interna, implica a sua apreciação jurídica à luz da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, que regula a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais¹.

16. Este acordo bilateral prevê a transmissão de dados pessoais de Portugal para a Argélia, sendo, por isso, abrangido pelo regime específico de transferências de dados pessoais para países terceiros, disposto no Capítulo V da Lei n.º 59/2019, sem prejuízo naturalmente da necessidade de cumprimento das restantes disposições legais contidas neste diploma.

17. Nessa medida, há que aferir, antes de mais, da adequação do nível de proteção de dados pessoais na República Democrática e Popular da Argélia, pois daí resultará a necessidade de inserir no Acordo, enquanto instrumento vinculativo para as Partes, específicas normas de proteção de dados, que permitam suprir eventuais insuficiências do direito interno do país terceiro e oferecer garantias adequadas no que diz respeito à proteção de dados pessoais.

18. Em conformidade com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 59/2019, a transferência de dados pessoais para um país terceiro pode ser efetuada com base numa decisão de adequação da Comissão Europeia, que

¹ Lei que transpõe a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

determine que esse país terceiro ou um setor específico desse país assegura um nível de proteção adequado. Ora, a Argélia não foi objeto de uma decisão de adequação, pelo que, na sua falta, a transferência internacional de dados pessoais só pode ocorrer se *tiverem sido apresentadas garantias adequadas no que diz respeito à proteção de dados pessoais mediante um instrumento juridicamente vinculativo* (cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º da citada lei).

19. O presente Acordo constitui-se como um instrumento juridicamente vinculativo, sendo então de acautelar que nele estejam reunidas as garantias adequadas relativamente à proteção de dados pessoais. A medida das garantias a introduzir depende do nível de proteção de dados existente no país terceiro. Destaca-se a este propósito as diretrizes do Comité Europeu para a Proteção de Dados².

20. De acordo com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, não é exigível que o país terceiro assegure um nível de proteção idêntico ao garantido pela ordem jurídica da União, mas que assegure efetivamente, em virtude da sua legislação interna ou dos seus compromissos internacionais, um nível de proteção das liberdades e direitos fundamentais substancialmente equivalente ao conferido dentro da União (ver acórdão Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, n.ºs 73 e 74).

21. Só assim será possível garantir que a proteção dos dados pessoais tratados na União não é contornada, estendendo-se a proteção necessária aos direitos e liberdades das pessoas. Vejamos então as principais regras do direito interno argelino.

i. Do quadro legal argelino

22. Tem consagrada constitucionalmente, no capítulo relativo aos direitos e liberdades, a proteção da vida privada, o sigilo da correspondência e das comunicações privadas e a proteção dos dados pessoais (cf. artigo 46.º da Constituição da República Democrática e Popular da Argélia, de 2016).

23. A Argélia tem uma lei de proteção de dados pessoais e uma autoridade de controlo para garantir o seu cumprimento. No entanto, a legislação argelina – Lei n.º 18-07, de 10 de junho 2018 – exclui do seu âmbito de aplicação os tratamentos de dados realizados no *interesse da defesa e da segurança nacionais* (cf. n.º 2 do artigo 6.º da citada lei) e *recolhidos e tratados para fins de prevenção, de ação judicial e de repressão de infrações* (cf. n.º 3 do artigo 6.º da citada lei).

² [Guidelines 1/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive](#), versão 2.1, aprovada em 19 de junho de 2024.

24. Deste modo, não existe legislação de proteção de dados aplicável no domínio do presente Acordo e que regule em concreto o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Refira-se ainda que a Argélia não é Parte na Convenção do Conselho da Europa relativa à proteção de dados pessoais, a qual está aberta à assinatura de Estados não Parte do CdE.

25. Consequentemente, o texto do Acordo terá de conter todas as normas que garantam que o nível de proteção dos dados tratados ao abrigo do presente instrumento é essencialmente equivalente ao garantido na União.

ii. Do texto do Acordo

26. Ora, é evidente que tal não se verifica. O Acordo limita-se a enunciar alguns princípios de proteção de dados, como o princípio da limitação da finalidade, da minimização dos dados, da exatidão e da limitação da conservação (cf. n.º 1 do artigo 7.º), tem uma proibição genérica de comunicação de dados a terceiros, a qual consta de outro artigo sobre informação classificada (cf. n.º 2 do artigo 6.º), quando deveria estar em termos sistemáticos no artigo 7.º.

27. Existe, ainda, uma norma relativa ao direito de acesso (cf. n.º 2 do artigo 7.º), sem que expressamente seja reconhecida a existência desse direito. Essa disposição é vaga, sendo feita uma referência à correção de dados sem ligação com o texto precedente e, finalmente, a previsão de recusa do acesso por remissão geral para o direito internacional e para o direito interno (o qual é, como acima referido, inexistente em termos de proteção de dados pessoais no domínio abrangido pelo presente Acordo).

28. Quanto ao n.º 1 do artigo 7.º do Acordo, este limita-se a reproduzir alguns dos princípios gerais aplicáveis aos tratamentos de dados e constantes do artigo 4.º da Lei n.º 59/2019. No entanto, remete para os termos do direito interno aplicável, que, como acima analisado, tem sérias insuficiências. Na realidade, o Acordo deve refletir a aplicação desses princípios, em normas específicas adequadas ao contexto concreto e atendendo aos tratamentos de dados pessoais em causa. Não se pretende aqui regular o tratamento de dados no país de origem, mas as condições em que vão ser utilizados no país de destino.

29. Deve ainda ser acrescentada uma obrigação da Parte requerida notificar a Parte recetora dos dados sempre que os dados pessoais careçam de retificação ou devam ser apagados, ou sujeitos a outras restrições, devendo ser prevista consequentemente a obrigação de a Parte recetora dar cumprimento a esta notificação.

30. Acresce que não são descritas as categorias de dados pessoais a serem transferidas, as quais dependeriam necessariamente dos fins específicos a que destinassem e que seriam essenciais para aferir da

sua adequação. Mas o Acordo não explicita para que fins concretos são efetuados os pedidos de assistência ou outras modalidades de cooperação que impliquem o tratamento de dados pessoais.

31. Também no que diz respeito aos intervenientes no Acordo, não há qualquer menção às «autoridades competentes», na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea i), da Lei n.º 59/2019, responsáveis pelos tratamentos de dados em Portugal, que estão envolvidas na transferência de dados pessoais para a Argélia. Do mesmo modo, desconhece-se se no país terceiro quem vai receber os dados pessoais transferidos são autoridades competentes, tal como exigido pelo artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 59/2019.

32. A única referência está presente no artigo 8.º do Acordo, indicando como «autoridades competentes» para a execução e aplicação do Acordo os respetivos ministérios que tutelam a área da segurança interna. Ora, a tutela governativa e respetivas competências para fazer aplicar o Acordo nos respetivos Estados não pode ser confundida com a natureza de “autoridade” pública que não detêm, sugerindo-se que seja acrescentado ao texto quem são as autoridades competentes na aceção da Lei n.º 59/2019.

33. Relativamente à norma constante do n.º 2 do artigo 6.º, e que deverá ser reposicionada no artigo sobre tratamento de dados pessoais, deve distinguir claramente duas situações: os “terceiros” dentro do mesmo país e os “terceiros” localizados em país terceiro, o que significa que há uma transferência ulterior. Assim, em primeiro lugar, deve ser expressamente previsto que a comunicação a terceiros, seja ela de que natureza for, está sujeita a autorização prévia da Parte requerida, a qual deve ser pedida e respondida por escrito, devidamente fundamentada.

34. Por outro lado, caso venha a existir uma transferência de dados para “países terceiros ou organizações internacionais”, deve ser aditado que além da autorização da Parte requerida, tal só poderá ocorrer na condição de existirem garantias adequadas em matéria de proteção de dados no país de destino.

35. A propósito da comunicação de dados a terceiros, assinala-se que o Acordo é igualmente omissivo quanto à possibilidade de as autoridades competentes argelinas (ou portuguesas) recetoras de dados pessoais comunicarem esses dados a outras entidades dentro do mesmo país. Ora, esta é uma questão da maior importância ser regulada no presente Acordo. Em primeiro lugar, os dados pessoais não devem ser subsequentemente comunicados, por princípio, a outras entidades no país de destino, exceto em situações devidamente fundamentadas e com conhecimento da Parte requerida. Além disso, deve estar especificamente salvaguardado no Acordo que só autoridades competentes para os fins enunciados no artigo 1.º da Lei n.º 59/2019 devem ser recetoras dos dados pessoais. Com efeito, é necessário garantir que os dados pessoais tratados num contexto de segurança interna – para os fins específicos que o Acordo deve explicitar – não são tratados posteriormente para outros fins e por outro tipo de autoridades.

36. Deve ainda ser aditado que a Parte recetora dos dados fica obrigada a respeitar quaisquer restrições a que os dados pessoais estejam sujeitos.

37. Não se pode deixar de alertar para o facto de Portugal estar obrigado a cumprir um vasto leque de instrumentos jurídicos da União Europeia, que impõem claras restrições à comunicação de dados pessoais a países terceiros (v.g. transferência de dados relativos a requerentes de proteção internacional).

38. Também no que diz respeito à segurança do tratamento de dados, sujeito a transferências internacionais, o Acordo é completamente omissivo, não contendo qualquer norma que imponha às Partes a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas, de acordo com o exigido pelo artigo 31.º da Lei n.º 59/2019. Ademais, deve ser aditado ao Acordo, em anexo, os meios e condições em que os dados são transferidos e recebidos, uma vez que a menção a canais diplomáticos irá acrescentar um nível de intermediação não muito claro.

39. Em relação ao n.º 2 do artigo 7.º, que dispõe sobre o acesso aos dados, o texto do Acordo deve ser completamente reformulado, no sentido de, em primeiro lugar, assegurar o direito de acesso aos dados, bem como o direito de os retificar ou de os apagar, se houver respetivamente erro de facto ou de Direito, como estarem a ser tratados ilicitamente. Em segundo lugar, as eventuais derrogações aos direitos devem estar devidamente explicitadas no texto do Acordo, de modo a ajuizar das condições concretas em que tal pode acontecer numa sociedade democrática. A remissão para o direito nacional das Partes não é aceitável neste caso, pelo facto de a Argélia não ter legislação de proteção de dados aplicável neste contexto.

40. Considerando a especificidade do contexto policial, estes direitos podem ser parcial ou totalmente derogados, mediante justificações previstas na lei, com a possibilidade de a sua justeza ser verificada pela autoridade de controlo, mas não pode haver uma negação *a priori* do exercício de qualquer direito para haver conformidade com o quadro constitucional português e o direito da UE.

41. Por último, convém sublinhar que do Acordo deve constar uma norma sobre vias de recurso administrativas e/ou judiciais para os titulares dos dados, as quais devem ser garantidas em relação a qualquer tratamento de dados pessoais resultante deste Acordo, incluindo o exercício dos direitos por parte dos titulares.

III. Conclusão

42. Com os fundamentos atrás expostos, a CNPD entende que:

- a. É indispensável que o texto do Acordo contenha normas que supram a falta de legislação de proteção de dados neste domínio na Argélia, de modo a que estejam asseguradas as garantias adequadas de proteção de dados pessoais previstas pelo direito português e da União;
- b. Devem ser especificadas as finalidades explícitas dos tratamentos de dados pessoais abrangidos pelo Acordo e indicadas as categorias de dados pessoais que lhes estão associadas;
- c. O elenco das autoridades competentes, na aceção da Lei n.º 59/2019, responsáveis pelos tratamentos de dados pessoais transferidos deve constar do Acordo, nem que seja sob a forma de anexo, dele fazendo parte integrante;
- d. As normas sobre o tratamento de dados pessoais devem ser reguladas separadamente das que digam respeito a outras informações ou documentos que não contenham dados pessoais;
- e. Os artigos 6.º e 7.º do Acordo devem ser revistos à luz das observações feitas entre os n.ºs 28-30 e 33-37 do Parecer.
- f. O Acordo deve conter obrigações relativas à segurança dos tratamentos de dados pessoais, devendo os meios e condições efetivas em que ocorrem as transferências internacionais de dados ser melhor clarificados.
- g. Normas específicas devem ser introduzidas para reconhecer e garantir o exercício dos direitos dos titulares dos dados, bem como as condições específicas em que tais direitos podem ser derogados.
- h. Por último, no Acordo deve constar uma norma relativa às vias de recurso administrativas e/ou judiciais para os titulares dos dados, as quais devem ser garantidas em relação a qualquer tratamento de dados pessoais resultante deste Acordo.

Aprovada na reunião de 28 de janeiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**

Data: 2025.01.28 23:35:42+00'00'

Certificado por: **Diário da República**

Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

